

Contrato de Compraventa

SPA | RSK-SPA-04

El presente Contrato se celebra en la fecha indicada a continuación entre el Vendedor y el Comprador (cada uno, una «Parte») para la compraventa del Producto descrito en este documento.

FECHA DEL ACUERDO

N.º DE CONTRATO

VENDEDOR

RAZÓN SOCIAL

N.º DE REGISTRO

DOMICILIO SOCIAL

REPRESENTADA POR

LUGAR

REF. IMFPA
RELACIONADO

PAÍS

CARGO

COMPRADOR

RAZÓN SOCIAL

N.º DE REGISTRO

DOMICILIO SOCIAL

REPRESENTADA POR

CARGO

01 Producto, Especificación y Cantidad

1.1 El Vendedor venderá y el Comprador comprará el siguiente Producto, de calidad comercial y conforme a la especificación siguiente.

PRODUCTO / MATERIA
PRIMA

ORIGEN

CANTIDAD POR
EMBARQUE

TOLERANCIA DE
CANTIDAD (+/- %)

EMPAQUE / FORMA

CANTIDAD TOTAL DEL
CONTRATO

NÚMERO DE
EMBARQUES

ESPECIFICACIÓN

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	LÍMITE DE RECHAZO	MÉTODO DE ENSAYO

02 Precio

PRECIO UNITARIO

INCOTERM Y LUGAR

VALOR TOTAL POR
EMBARQUE

MONEDA

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

2.1 El precio es fijo durante el período del contrato, salvo que las Partes acuerden por escrito un ajuste. Todos los impuestos, aranceles y costos que excedan del Incoterm acordado corren por cuenta de la Parte responsable conforme a dicho Incoterm.

03 Entrega y Embarque

PUERTO / LUGAR DE CARGA	PUERTO / LUGAR DE DESCARGA
PERÍODO DE ENTREGA	AVISO DE BUQUE (DÍAS)

3.1 El Vendedor dará al Comprador aviso escrito de embarque con la fecha estimada, los datos del transporte y la cantidad. Se permiten los embarques parciales y el transbordo, salvo pacto en contrario.

3.2 La propiedad y el riesgo se transmiten según el Incoterm acordado; la propiedad del Producto pasa al Comprador solo tras el pago íntegro.

04 Pago

Instrumento de pago (marque uno):

☐ Carta de crédito documentaria irrevocable (a la vista)	☐ Carta de crédito standby (SBLC)
☐ Transferencia telegráfica (TT)	☐ Otro (especificar abajo)

CONDICIONES DE PAGO	
BANCO EMISOR / PAGADOR	SWIFT / BIC

4.1 El pago se efectuará en la moneda del contrato, sin compensación y libre de gastos bancarios para el Vendedor, contra presentación de los documentos indicados en la Sección 6. La mora devenga intereses al ____ % anual.

05 Inspección y Reclamaciones

5.1 La calidad y la cantidad serán certificadas por un inspector independiente en el lugar indicado a continuación. Su certificado es definitivo y vinculante para el embarque, salvo error manifiesto.

INSPECTOR INDEPENDIENTE	LUGAR DE INSPECCIÓN
COSTOS A CARGO DE	

5.2 El Comprador notificará las reclamaciones por escrito con pruebas de respaldo dentro de **treinta (30) días** desde la descarga. Las reclamaciones no notificadas a tiempo se consideran renunciadas. La responsabilidad del Vendedor se limita a la reposición o reembolso de la cantidad afectada.

06 Documentos

El Vendedor entregará, según corresponda:

☐ Factura comercial	☐ Lista de empaque
☐ Conocimiento de embarque / guía aérea	☐ Certificado de origen
☐ Certificado de calidad y cantidad	☐ Certificados fitosanitarios / otros

07 Fuerza Mayor

7.1 Ninguna de las Partes responde por el incumplimiento o retraso causado por hechos fuera de su control razonable, tales como desastres naturales, guerra, embargo, huelgas o actos de gobierno, siempre que lo notifique sin demora a la otra Parte. Si el hecho se prolonga por más de sesenta (60) días, cualquiera de las Partes podrá dar por terminados los embarques afectados sin responsabilidad.

08 Incumplimiento y Terminación

8.1 Si una Parte incumple sustancialmente este Contrato y no lo subsana dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación escrita, la otra Parte podrá suspender el cumplimiento o resolver el Contrato y reclamar los daños directos.

09 Cumplimiento Normativo

9.1 Cada Parte declara que cumple las leyes aplicables en materia de sanciones, control de exportaciones, anticorrupción y prevención del lavado de dinero, y proporcionará la información KYC que la otra Parte razonablemente solicite.

10 Confidencialidad y No Elusión

10.1 Los términos de este Contrato son confidenciales. Cualquier NCNDA e IMFPA independiente entre las Partes o sus intermediarios permanece vigente y no se ve afectado por este Contrato.

11 Vigencia

11.1 Este Contrato entra en vigor con la firma y permanece vigente hasta que todos los embarques hayan sido entregados y pagados, salvo terminación anterior conforme a la Sección 8 o la Sección 7.

12 Ley Aplicable y Solución de Controversias

12.1 Las controversias se discutirán primero de buena fe durante treinta (30) días y, a falta de acuerdo, se resolverán definitivamente según lo indicado a continuación.

LEY APLICABLE			
REGLAS DE ARBITRAJE / TRIBUNALES			
SEDE / JURISDICCIÓN	IDIOMA DEL PROCEDIMIENTO		

13 Disposiciones Generales

13.1 Este Contrato constituye el acuerdo íntegro sobre su objeto y solo podrá modificarse por escrito firmado por ambas Partes. Si alguna disposición fuera inválida, el resto permanecerá vigente. Ninguna de las Partes podrá cederlo sin consentimiento escrito.

13.2 Podrá firmarse en varios ejemplares y mediante firma electrónica o copia escaneada, cada uno considerado un original.

14 Firmas

Suscrito por los representantes debidamente autorizados de las Partes:

VENDEDOR: NOMBRE	COMPRADOR: NOMBRE
CARGO	CARGO
FECHA	FECHA

VENDEDOR: FIRMA Y SELLO

COMPRADOR: FIRMA Y SELLO